

„Die Definition ist potenziell irreführend“

„Die Definition ist potenziell irreführend“

Frankfurter Rundschau

Dienstag 9. September 2025

Copyright 2025 Frankfurter Rundschau Frankfurter Rundschau GmbH Alle Rechte vorbehalten

Frankfurter Rundschau

Section: POLITIK; S. 4

Length: 806 words

Body

Der Begriff „irreguläre Migration“ ist in der Migrationsdebatte zu einem gängigen Schlagwort geworden. In Gesetzen ist er allerdings nicht definiert. Der Jurist Hermann Heußner rät zu exakter inhaltlicher Abgrenzung auch im Verwaltungsdeutsch.

Herr Heußner, in der politischen Debatte ist häufig der Begriff „irreguläre Migration“ zu hören. Woher stammt dieser Begriff?

Meiner Kenntnis nach wird die Formulierung „irreguläre Migration“ in Gesetzen oder Verordnungen nicht verwendet. Das Aufenthaltsgesetz spricht von „unerlaubter Einreise“, der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union von „illegaler Einwanderung“. Die Rückführungsrichtlinie der Europäischen Union schließlich nutzt die Formulierung „illegaler Aufenthalt“. Der Begriff „irreguläre Migration“ wird insbesondere von der Bundesregierung beziehungsweise dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) verwendet. In dessen jährlichen Migrationsberichten steht das 6. Kapitel unter der Überschrift „Irreguläre Migration“.

Was genau meint „irreguläre“ Migration? Wie ist der Begriff definiert?

Im Migrationsbericht heißt es dazu, dass der Begriff in Bezug auf Personen verwendet werden soll, „die sich ohne reguläres Aufenthaltsrecht oder Duldung in Deutschland aufhalten“, und dass sowohl die unerlaubte Einreise als auch der unerlaubte Aufenthalt strafbar seien und geahndet würden. Dann folgt eine Einschränkung: „Unerlaubte Einreise“ und „unerlaubter Aufenthalt“ gälten nicht in Bezug auf Menschen, die unmittelbar nach der Einreise um Asyl oder um internationalen Schutz bitten.

Demnach könnten Menschen zwar „irregulär“ einreisen, sie würden sich dann aber trotzdem nicht „unerlaubt“ im Land aufhalten? Wie ist das möglich?

Die Definition ist zumindest im Hinblick auf Flüchtlinge, die an der Grenze um Asyl nachsuchen, potenziell irreführend, jedenfalls für durchschnittliche Bürgerinnen und Bürger, die keine genaueren Kenntnisse des Flüchtlingsrechts haben. Der Begriff „irreguläre Migration“ könnte nämlich den Eindruck erwecken, dass Flüchtlinge illegal einreisen. Das ist aber nicht der Fall. Denn zumindest Flüchtlinge, die an der Grenze um Asyl nachsuchen, haben ein Recht auf Prüfung ihres Gesuchs und handeln nicht rechtswidrig. Diese Klarstellung wäre deshalb bei einer Definition unbedingt notwendig.

„Die Definition ist potenziell irreführend“

Wenn „irreguläre Migration“ ein schwer zu fassender Begriff ist: Wie erklären Sie sich, dass Innenministerium und Bamf damit arbeiten?

Ich nehme nicht an, dass das eine absichtliche Irreführung ist. Besser wäre aber eine Formulierung, die erst gar nicht zu Missverständnissen Anlass gibt. Das könnte eine Formulierung sein wie zum Beispiel „potenziell illegale Migration“.

Wenn Menschen ohne Visum oder ähnlichem auf dem Landweg nach Deutschland einreisen, dann kommen sie an den meisten Grenzen Deutschlands aus einem EU-Staat. Welche Rolle spielt das bei der Bewertung ihres Status?

Es handelt sich dann nicht etwa deshalb um eine „irreguläre Migration“, weil EU-Länder als sichere Drittstaaten gelten. EU-Recht hat Anwendungsvorrang vor deutschem Recht. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und zuletzt des Verwaltungsgerichts Berlin gehen davon aus, dass aufgrund der Dublin-III-Verordnung der EU Asylsuchende den Anspruch darauf haben, dass geprüft wird, welcher Staat nach europäischem Recht für sie zuständig ist. Deswegen dürfte es auch keine direkten Zurückweisungen geben, wenn die Person bei einer Grenzkontrolle um Flüchtlingsschutz bittet.

Aber wenn die EU-Länder als sichere Drittstaaten gelten, könnte man sich auf den Standpunkt stellen, dass die Asylsuchenden dort bleiben statt nach Deutschland einreisen sollen.

Auch in EU-Ländern ist es nicht völlig ausgeschlossen, dass Flüchtlinge nicht sicher sind. Daraus resultiert ein Anspruch auf Grenzübertritt und eine Prüfung, zumindest an der Grenze. Das war nach Ansicht des Verwaltungsgerichts Berlin der Fall bei den Menschen aus Somalia, die aus Polen kommend in Deutschland einreisen wollten. Es wäre nach Ansicht des Gerichts zu befürchten gewesen, dass Polen diese Menschen zurück nach Belarus schickt, von wo sie nach Polen gekommen waren. In Belarus wären sie nicht sicher gewesen.

Der Bund begründet Zurückweisungen zwecks Eindämmung der „irregulären Migration“ damit, dass die öffentliche Ordnung und Sicherheit aufrechterhalten werden soll. Ist das juristisch überzeugend?

Nein, jedenfalls nicht im Augenblick. Denn dafür wäre es unter anderem notwendig, dass die Regierung hinreichend darlegt, dass eine Gefahr für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit vorliegt. Das ist bisher nicht geschehen.

Hermann Heußner ist

Professor für Öffentliches Recht in Osnabrück. Er gründete das Osnabrücker Demokratieforum. Seine Schwerpunkte sind unter anderem Wahlrecht und Fragen der direkten Demokratie. Heußner ist Autor beim „Verfassungsblog“. FR

[Link zum PDF-Dokument](#)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: FRNW

Subject: POLITICS (78%); ILLEGAL IMMIGRANTS (89%); POLITICAL DEBATES (90%); DEPORTATION (75%); PASSPORTS & VISAS (76%); IMMIGRATION (78%); IMMIGRATION LAW (90%); EUROPEAN UNION REGULATION & POLICY (89%); REFUGEES (89%); LEGISLATION (90%); EUROPEAN UNION INSTITUTIONS

„Die Definition ist potenziell irreführend“

(70%); EUROPEAN UNION LAW (78%); INTERNATIONAL COURTS & TRIBUNALS (75%); EUROPEAN UNION COURTS (75%); INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS (89%); EUROPEAN UNION (89%)

Industry: PASSPORTS & VISAS (76%)

Geographic: DUBLIN, IRELAND (79%); EUROPEAN UNION MEMBER STATES (96%); EUROPE (94%); GERMANY (88%)

Load-Date: September 8, 2025

End of Document